

개 선 요 구

제 목 음주운전 관련 징계양정 기준 개선 미흡

관 계 부 서 ☆☆☆☆처

조 치 부 서 ☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆처는 직원이 음주운전한 사실이 확인되었을 때 공사 「인사규정시행세칙」에 따라 음주운전 유형별로 징계처분을 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

정부는 음주운전으로 인한 사회적 피해가 증가하고 이에 대한 강력한 처벌을 요구하는 목소리가 커짐에 따라 2019. 6. 25.(개정된 「도로교통법」 시행일) 부터 운전면허 정지 기준을 현행 혈중알코올농도 0.05% 이상에서 0.03% 이상으로, 운전면허 취소 기준을 0.10% 이상에서 0.08% 이상으로 강화하였다.

그리고 위 「도로교통법」 시행일에 맞춰 「공무원 징계령 시행규칙」의 음주운전 징계기준은 운전면허 정지 시 최소 견책에서 감봉으로, 운전면허 취소 시 최소 감봉에서 정직으로 강화하는 내용으로 개정 및 시행되었다.

또한 공사 「인사규정시행세칙」 제30조제4항에 따르면 금품 등 수수(授受) 및 공금 횡령·유용, 업무상 배임, 성폭력, 성희롱, 성매매 뿐만 아니라 음주운전에 대해서도 징계를 감경할 수 없도록 되어 있어 음주운전에 대한 그 심각성을 고려할 때 「인사규정시행세칙」 [별표 1-3] “음주운전 징계양정기준”을 강화하여

공공기관으로서 사회적 책임을 다할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 공사 「인사규정시행세칙」 [별표 1-3] “음주운전 징계양정기준”에 따르면 직원이 음주운전한 사실이 확인되었을 때에는 운전면허 정지의 경우 경고를, 운전면허 취소의 경우 견책의 징계처분을 하도록 되어 있는 등 최근 강화된 「도로교통법」 개정 취지가 사규에 반영되지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과 ☆☆☆☆처는 감사결과를 수용하면서 관련 규정을 개정하도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆처장은 최근 시행된 「도로교통법」 및 「공무원 징계령 시행규칙」의 개정취지를 고려하여 음주운전자에 대한 징계처분 기준이 강화될 수 있도록 공사 「인사규정시행세칙」 [별표 1-3] “음주운전 징계양정기준”을 개정하시기 바랍니다. (개선요구)